

1503360-29.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Rafaela Caldeira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Avenida Corifeu de Azevedo Marques,148/150, Compl. do Endereço da Vara <<

Informação indisponível >> - Butantã

CEP: 05582-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 4503-9506 - E-mail: frbutantavioldom@tjsp.jus.br

1503360-29.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503360-29.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCIO ALVES FELIX

C O N C L U S ã O

Em, 27/04/2022 11:07:34, faço conclusos estes autos à MM Juíza de Direito, Dra. Rafaela Caldeira Gonçalves. Eu, Rafaela Caldeira Gonçalves, Juiz de Direito, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela Caldeira Gonçalves

VISTOS.

MÁRCIO ALVES FELIX, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f"; e artigo 129, caput, por duas vezes, todos do Código Penal; bem como no artigo 306, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), todos na forma do artigo 69 daquele primeiro diploma legislativo. Isto porque, segundo consta da denúncia (fls. 106/109), no dia

04 de fevereiro de 2021, por volta das 8h, na Rua Francisco Bellazzi, nº 906, Anhanguera, nesta cidade e comarca, teria:

a) Prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, na forma da Lei nº 11.340/06, ameaçado, por palavras, sua esposa Fernanda Aparecida Bezerra de causar-lhe mal injusto e grave;

b) Ofendido a integridade corporal de Jadson Souza Amaral, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 92/93;

c) Ofendido a integridade corporal de Maria de Fátima Nogueira, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 90/91; e

d) Conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Juntamente com a pretensão punitiva, foi deduzido pleito indenizatório em favor da ofendida pelo parquet, com fundamento no disposto no artigo 387, do Código de Processo Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 114/118) e o acusado citado pessoalmente (fl. 172), tendo anteriormente constituído advogada (fl. 80), quem apresentou defesa escrita em seu favor (fls. 180/181), após o que foi proferida decisão nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, determinando que o feito atingisse a fase instrutória (fls. 188/193).

Durante a instrução criminal (fls. 279/281 e 335/337), foram inquiridas as vítimas (fls. 282/284) e quatro testemunhas comuns (fls. 338/341), de sorte que, ao final, foi procedido o interrogatório do acusado (fl. 342). Anote-se que, em audiência, a d. Representante da Defensoria Pública requereu o ingresso da vítima Fernanda Aparecida Bezerra como assistente de acusação, o que foi deferido por este Juízo na mesma oportunidade, após concordância do Ministério Público (fls. 335/337).

Em sede de memoriais (fls. 369/382), o Ministério Público pugnou pela integral procedência da pretensão punitiva, condenando-se o acusado nos termos da denúncia.

No que pertine à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", à pena do crime de ameaça. Pleiteou a soma das penas, ante o concurso material de crimes, bem como a fixação do regime inicial aberto e de indenização em valor mínimo a título de dano moral à vítima do crime praticado contra a mulher. Por fim, ressaltou o descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em decorrência do quanto disposto na Súmula nº 588 do C. Superior Tribunal de Justiça, visto tratar-se de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Assistente de Acusação Fernanda Aparecida Bezerra, representada pela Defensoria Pública, em sede de memoriais (fls. 398/408), requereu a parcial procedência da pretensão punitiva acusatória, a fim de absolver-se o acusado da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal e condená-lo como incurso no artigo 306, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997. Para tanto, sustentou que a ameaça descrita na denúncia não foi confirmada em Juízo, sequer pelas testemunhas presenciais dos fatos, inexistindo, portanto, provas suficientes para a condenação. No tocante aos crimes de lesão corporal, ressaltou que o laudo pericial do acusado foi omissivo quanto a eventuais lesões sofridas por ele. Quanto ao delito eventualmente cometido contra a vítima Maria de Fátima, salientou que o laudo de lesão corporal da referida ofendida foi inconclusivo, de sorte que a materialidade não teria sido confirmada pela prova pericial produzida, adicionando ainda que não é possível estabelecer quem atingiu Maria de Fátima e que a narrativa da vítima sugere que MÁRCIO pode ter agido em legítima defesa. No tocante ao crime supostamente praticado contra Jadson, entendeu não ser possível afirmar se foi o acusado ou o ofendido quem iniciou as agressões, ressaltando ainda que o dolo do réu não estaria caracterizado. Por fim, destacou que o conjunto probatório é apto a demonstrar a prática, pelo acusado, do crime previsto no artigo 306, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997, pelo que de rigor sua condenação por este delito.

A Defesa, por seu turno, também em sede de memoriais (fls. 411/417), pugnou pela absolvição do réu com fundamento no artigo 386, incisos I, II, IV ou V, do Código de Processo Penal. Para tanto, sustentou que a ameaça não teria sido confirmada em

Juízo e, no tocante ao crime de lesão corporal contra Jadson, alegou que este teria ofendido verbalmente o acusado e o pegado pela camisa, tendo o réu levado socos e chutes e buscado apenas se defender, em contexto de lesões recíprocas. Argumentou haver ainda dúvida quanto ao dolo do réu, tendo em vista que ele não teria intentado ofender a integridade física de Jadson e de Maria de Fátima. No que pertine ao crime de embriaguez ao volante, sustentou a insuficiência probatória, dado que as testemunhas ouvidas não teriam sido contundentes ao afirmar se MÁRCIO estava sob o efeito de álcool, observando ainda que o laudo de fls. 94/96 concluiu que o réu não estava embriagado e que não foi feito teste de etilômetro. Subsidiariamente, postulou a aplicação do parágrafo 5º do artigo 129 do Código Penal aos crimes de lesão corporal, a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial aberto e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Registre-se que o acusado foi preso em flagrante em 04 de fevereiro de 2021 permaneceu custodiado até 14 de julho do mesmo ano, quando teve sua prisão preventiva revogada por este Juízo, ocasião em que lhe foi imposta a medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial, bem como o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem prévia comunicação e autorização do Juízo, do que o acusado foi devidamente intimado (fls. 348/349 e 360/363).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva dos crimes de lesão corporal e de embriaguez ao volante restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), pelos Laudos de Lesão Corporal de fls. 90/93, pelo Relatório Final do Delegado de Polícia (fls. 100/102) e pelos demais elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Especificamente no que toca ao Laudo de Lesão Corporal de fls. 90/91, relativo à vítima Maria de Fátima Nogueira, ressalte-se sua conclusão, proferida no seguinte sentido:

Descrição: Curativo oclusivo na Região frontal esquerda do crânio. Discussão e

Conclusão: Concluo que a vítima deveria ser avaliada em exame complementar direto neste Instituto, trazendo documentação médica que possuir.

No que pertine a esta prova pericial produzida, registre-se que a ofendida Maria de Fátima informou em Juízo não ter retornado ao Instituto Médico Legal para ser submetida a exame complementar de lesão corporal, em que pese tenha sido devidamente orientada a tanto (fls. 90/91), motivo porque, ante a inexistência de constatação de eventual consequência que determinasse outra natureza, será a lesão suportada pela ofendida considerada como de natureza leve.

Outrossim, quanto ao Laudo de Lesão Corporal de fls. 92/93, referente ao ofendido Jadson Souza Amaral, ressaltem-se os seguintes trechos dele extraídos:

Descrição: Escoriação e Equimose avermelhada na Região cervical lateral direita
Região posterior da orelha direita

Discussão e Conclusão: Concluo que o periciando apresenta lesões corporais de natureza LEVE. Outras lesões porventura ocorridas não deixaram vestígios.

Não suficiente, registrem-se, ainda, trechos do Laudo de Verificação de Embriaguez do acusado (fls. 94/96):

Histórico: [...] Refere ingestão de bebidas alcoólicas há 13 horas [...].

I - DESCRIÇÃO: [...]

Hálito: Discretamente etílico.

CONCLUSÃO: Pelo acima exposto e observado no presente exame de verificação de embriaguez concluímos que o examinado apresenta-se: Não embriagado(a).

RESPOSTA AOS QUESITOS:

Primeiro - Há sinais indicativos de que o examinado está sob efeito de álcool etílico e/ou substâncias psicoativas? Sim.

Segundo - Em consequência está ele embriagado? Não.
(grifou-se)

Quanto à autoria delitiva, a vítima Fernanda Aparecida Bezerra narrou ser casada com o acusado há 25 anos e ter retomado o relacionamento com ele após os fatos. Informou que ela e MÁRCIO não têm contato com as duas outras vítimas, bem como que Jadson e o réu não tinham problema prévio entre eles. Relatou já ter registrado outras ocorrências em face do acusado, mas ter solicitado a revogação das medidas protetivas a elas relativas, por ter se acertado com o esposo. Declarou que, na noite anterior aos fatos, por volta de 21h ou 22h, havia saído de casa para não discutir com o réu, quem estava nervoso e falando alto, tendo ido para a casa de sua filha, Franciele, onde passou a noite com seu filho menor. Narrou que, na manhã do dia seguinte, o acusado lhe telefonou e, posteriormente, foi à casa de sua filha, na qual teria chegado por volta de 8h30 ou 9h, e passou a chamá-la. Detalhou que ele estava nervoso por Fernanda estar no local e queria conversar com a ofendida, o que ela teria se recusado a fazer, dizendo que o fariam depois, tendo o réu aceitado e ido embora. Negou que o acusado tenha lhe ameaçado de morte ou que tenha apertado seu pescoço, esclarecendo que ele estava na rua, encostado no carro, e não na calçada. Alegou ainda que o MÁRCIO não teria tentado invadir a casa de Franciele. Informou que, como o réu falava mais alto e mandava a ofendida descer, com o que Jadson e Maria de Fátima se sentiram incomodados, tendo esta descido, aberto o portão e gritado com o acusado, dizendo que não o queria lá, de sorte que o teria xingado "vagabundo". Aduziu que MÁRCIO também trocou ofensas com Jadson, quem teria chamado aquele de "vagabundo, pilantra, bandido" e ido para cima do réu, momento em que ambos entraram em luta corporal. Declarou que Maria de Fátima tentou apartar a briga, enquanto Fernanda estava com seu filho ao lado e uma bebê no colo. Negou saber como Maria de Fátima teria se machucado, não sabendo precisar se o golpe que a atingiu teria partido do réu, de Jadson ou das outras pessoas que tentavam separar a briga. Aduziu que, depois da agressão física, o réu foi levado diretamente à Delegacia, não tendo chegado a conduzir algum veículo. Narrou ter conversado com MÁRCIO por carta durante a período em que ele esteve preso, esclarecendo que ele havia enviado uma carta para Franciele, tendo a ofendida visualizado o endereço e retornado para ele. Narrou que ambos se desculparam. Relatou que o réu nunca foi internado ou fez tratamento para dependência química, alegando ser ele um homem bom e trabalhador, além de pai exemplar. Afirmou ter descoberto que o MÁRCIO usava cocaína, mas negou que ele usasse entorpecentes dentro de casa, aduzindo que ele apenas sai para beber cerveja e passa do horário. Acrescentou que a ofendida e o esposo têm uma empresa na qual trabalham e que é comandada por este. Relatou que a empresa ficou fechada durante o período em que o acusado esteve preso. Por fim, declarou ter três filhos com o réu: Franciele, de 24 anos; Felipe, de 21 anos; e Miguel, de 08 anos.

O ofendido Jadson Souza Amaral declarou trabalhar no período noturno e afirmou que, na data dos fatos, chegou em casa pela manhã e foi se deitar, quando ouviu um barulho de discussão na porta, o que o moveu a descer para checar o que estava ocorrendo. Narrou que viu MÁRCIO na rua, pedindo que Fernanda, quem estava dentro de sua residência, fosse embora, o que ela se negava a fazer. Aduziu que, ao descer, o acusado teria lhe dito que não se intrometesse na discussão com Fernanda, de sorte que ele teria respondido ao acusado que não estava gostando daquela situação em sua casa. Relatou que abriu o portão e que o réu, quem havia chegado de carro, estava agressivo e muito alterado, tendo ambos entrado em luta corporal na rua e o acusado desferido um "mata leão" contra o ofendido, que caiu, rolando pelo chão. Detalhou que, em determinado momento, o réu estava em cima do declarante, quando então Maria de Fátima interveio, oportunidade em que MÁRCIO desferiu um soco no rosto dela. Acrescentou que esta ofendida teria declarado "você quebrou minha cara, você tá louco, você acertou um murro no meu rosto, estourou meu rosto" e, quando viu, o rosto dela estava ensanguentado. Negou ter visto como o réu desferiu o soco contra Maria de Fátima, dado que estava embaixo dele. Informou que tanto o acusado quanto o declarante iniciaram a agressão física simultaneamente. Negou ter ouvido o réu ameaçar Fernanda de morte ou o visto tentando pegá-la pelo pescoço

através do portão. Narrou que, quando Maria de Fátima foi lesionada, MÁRCIO e Jadson interromperam a briga, de sorte que o primeiro teria ido embora e o ofendido entrado em casa com a ofendida, tendo posteriormente a levado ao Posto de Saúde e à Delegacia. Informou que ela sofreu um corte abaixo do olho e teve de levar três pontos. Narrou que o declarante sofreu uma lesão pequena na orelha e outra na cabeça. Negou ter visto MÁRCIO ferido. Informou não ter vínculo com o réu e a esposa dele e aduziu não ter tido contato com Fernanda ou Franciele após os fatos. Negou que Franciele tenha narrado problemas anteriores com o pai em virtude de agressões ou saber se o acusado tinha problema com o uso de álcool ou drogas. Afirmou que, depois do ocorrido, pediu que seu filho e Franciele deixassem a casa do ofendido, o que eles fizeram, após o que não mantiveram mais contato. Informou ter sido o declarante quem acionou a polícia, que demorou e, quando chegou, ele já havia ido ao médico. Declarou que avisou ao réu que havia chamado a polícia, tendo ele ido embora. Afirmou que o MÁRCIO já estava na Delegacia quando o ofendido e Maria de Fátima lá chegaram e aduziu que, no local, Fernanda lhe teria dito que o acusado havia dirigido embriagado, ido à casa dele, voltado com outro carro e colidido com um caminhão em uma esquina, quando foi preso pela polícia. Negou ter visto a colisão, pois já havia ido ao médico com Maria de Fátima. Por fim, reconheceu o acusado como a pessoa com quem teve entrevista na data dos fatos.

A ofendida Maria De Fatima Nogueira afirmou que, na noite anterior aos fatos, seu enteado lhe disse que a sogra dele dormiria em sua casa com a filha dela. Aduziu que, no dia seguinte, pela manhã, Jadson, seu marido, chegou e subiu, enquanto a declarante ficou no quarto de baixo. Disse que, ao escutar uma “cantada de pneu” na rua, foi para a frente da casa e visualizou o réu discutindo com a filha, querendo que Fernanda saísse e pedindo a chave de um carro que havia dado a elas. Acrescentou que MÁRCIO se muniu de uma ferramenta e danificou o referido veículo, momento em que Fernanda apareceu, mas se negou a sair da casa, como solicitado pelo réu. Declarou que Jadson também escutou o barulho e desceu a escada, tendo o acusado dito para a declarante não se envolver na discussão, caso contrário, ele “ia rasgar a vida dela lá”. Informou que seu marido pediu que o réu fosse embora, pois não queria confusão na casa dele, alegando, contudo, que o portão estava aberto e que Jadson e MÁRCIO começaram a brigar. Negou saber quem teria iniciado as agressões, alegando que tudo teria ocorrido muito rapidamente. Relatou que o acusado derrubou Jadson no chão e que a declarante pediu por socorro, ao passo que Fernanda e Franciele nada fizeram. Esclareceu que foi para cima do réu, desferiu dois tapas no rosto dele, momento em que ele se levantou e desferiu um soco contra o rosto da declarante, que teve de levar três pontos. Declarou que um rapaz desconhecido tomou a frente da confusão e amenizou a situação. Negou ter ouvido MÁRCIO ameaçar Fernanda de morte ou ter percebido se ele estava sob o efeito de drogas. Adicionou ter acionado a polícia, que demorou. Declarou que o réu teria saído de carro, bem como que seu genro teria chegado e a socorrido. Afirmou que, quando chegaram à delegacia, Fernanda lhes relatou que o acusado havia voltado ao local e colidido com um caminhão, tendo a polícia comparecido ao local e o detido. Informou ainda que confirmaram aos policiais que se tratava da mesma confusão e que foram orientados a ir à delegacia, o que fizeram e, posteriormente, foram fazer exame de corpo de delito. Declarou que brigou com Franciele na Delegacia, tendo em vista que ela teria dito que o motivo dos fatos seria a declarante, após o que não tiveram mais contato. Acrescentou que Fernanda lhe disse que MÁRCIO era acostumado a tomar atitudes similares e pediu que eles não “retirassem a queixa”, pois ele tinha que aprender. Aduziu não ter ido fazer exame complementar de corpo de delito e que a mancha que ficou em seu olho demorou uma semana para sair. Por fim, informou que houve outra confusão na sexta-feira seguinte, ocasião em que Jadson pediu que seu enteado e Franciele deixassem a casa.

A informante Franciele Bezerra Félix informou ser filha do acusado e de Fernanda, que formariam um casal unido, embora tivessem discussões com agressões verbais e por vezes fossem para cima um do outro. Afirmou ter saído de casa aos 18 anos, contando hoje com 24 anos, embora more próximo de seus pais. Adicionou que MÁRCIO é um pai bom e presente. Confirmou que sua mãe já havia registrado outras ocorrências e requerido medidas protetivas em face do réu, mas alegou que ela o fazia no

momento da raiva e para se defender. Negou que o réu já tenha ameaçado Fernanda de morte ou que ele fosse controlador, alegando que sua genitora controlava o acusado por medo de ele ingerir bebida alcoólica. Aduziu que Fernanda nunca lhe relatou ofensa, ameaça ou agressão por parte do réu. Noticiou que o acusado nunca fez boletim de ocorrência contra sua mãe e que nunca a agrediu com golpes de chave na cabeça. Informou que MÁRCIO consumia álcool em excesso e se submeteu a alguns tratamentos, acrescentando que não tinham certeza se ele fazia uso de drogas. Acrescentou que, sob influência de substância etílica, o réu não ficava agressivo, mas apenas nervoso. Afirmou que Jadson seria sogro das partes e Maria de Fátima, a companheira dele. Declarou que, na data dos fatos, sua mãe foi para sua casa, onde passou a noite, tendo em vista que havia discutido com seu pai, quem havia chegado tarde em casa sem dar explicações. Negou que MÁRCIO tenha telefonado para Fernanda pela manhã. Aduziu que o acusado, quem não estaria sob o efeito de álcool, foi à casa da informante, ficou no carro do outro lado da rua e pediu para conversar com a ofendida, o que ela aceitou, embora tenha dito que não sairia da residência. Relatou que seu pai estava ansioso e queria se desculpar com sua mãe, quem disse que eles conversariam depois. Aduziu que o réu buzinou em frente à residência da informante e negou que ele tenha gritado ou que estivesse agressivo, afirmando que apenas falava alto. Negou ainda que ele insistisse para que Fernanda voltasse para casa. Afirmou que, como seus pais estavam falando alto, Maria de Fátima desceu a escada e pediu, gritando, que MÁRCIO fosse embora; momento em que Jadson apareceu e passou a trocar ofensas com o réu. Acrescentou que Maria de Fátima abriu o portão, oportunidade em que Jadson e o acusado começaram a se ofender e a se agredir. Negou recordar quem teria iniciado as agressões, afirmando apenas que Jadson apontou o dedo para o rosto de MÁRCIO e o ofendeu com palavras, quando então começou o entrevero. Declarou que a informante e sua sogra intervieram para tentar separar a contenda, negando saber se o golpe que atingiu Maria de Fátima veio de Jadson ou do acusado. Alegou que não era para o soco acertar Maria de Fátima, que, contudo, foi atingida por ter se colocado na frente. Acrescentou que esta ofendida, quando atingida, começou a gritar e apresentava sangramento no supercílio. Alegou também ter sido atingida por MÁRCIO e Jadson, embora não tenha ficado machucada. Negou que o acusado tenha ameaçado Fernanda de morte. Informou ter tomado conhecimento de que MÁRCIO teria colidido com o carro na data dos fatos. Negou que sua genitora, quem tem insônia e ansiedade, passe por atendimento psicológico, embora já o tenha feito e também já tenha tomado medicamentos. Informou que Fernanda novamente mencionou procurar acompanhamento psicoterapêutico, tendo seus filhos marcado uma consulta para ela na Casa da Mulher de Perus. Acrescentou que a insônia de sua genitora piorou com a prisão do réu, quem também já fez acompanhamento psicológico e frequentou reuniões do Alcoólicos Anônimos, aduzindo ainda que ele voltou a ingerir bebida alcoólica entre um tratamento e outro. Negou ter contato com a família de seu pai. Declarou que a informante e seus irmãos faziam videochamada com MÁRCIO enquanto ele esteve preso, adicionando que ele também conversava com Fernanda por cartas, sem que houvesse agressões verbais. Declarou que sua genitora trabalhava com seu pai e que não tem conseguido gerir a empresa, que ficou parada com a prisão do réu. Aduziu que sua mãe tem se mantido financeiramente por receber uma pensão de um avô falecido, bem como pela ajuda dos filhos. Por fim, declarou que Jadson expulsou a informante e seu esposo da casa dele, sob o argumento de que Fernanda não deveria ter passado a noite no local.

A testemunha comum e policial militar Allan Vasconcelos de Castro informou recordar-se do acusado e aduziu que, na data dos fatos, foi irradiada via COPOM uma ocorrência de agressão na via pública, motivo por que patrulharam pelo local informado e nada encontraram. Afirmou que continuaram a patrulhar no entorno, momento em que alguns transeuntes informaram que haviam visto um veículo Land Rover verde trafegando em alta velocidade. Narrou que, poucos metros à frente, localizaram tal automóvel, tendo o réu desembarcado dele e sentado na calçada. Declarou que o acusado estava bastante agressivo, nervoso e teria mencionado que queria conversar com sua esposa, quem compareceu ao local e informou que MÁRCIO havia tentado agredi-la, ocasião em que o sogro e a sogra de sua filha, ao tentarem intervir, também foram agredidos pelo réu, após o que ele teria ido embora, mas

voltou pouco depois e foi abordado. Adicionou que Fernanda lhe disse que teria sido ameaçada pelo réu, quem teria dito que não a deixaria em paz se ela não fosse embora com ele. Negou se recordar de terem sido relatadas ameaças de morte. Acrescentou que o MÁRCIO, com quem teve contato apenas após a colisão, também exalava forte odor etílico e apresentava desordem na fala, que estava pastosa e desconexa, além de olhos avermelhados. Informou que ele conseguia ficar em pé, mas não conversar. Declarou que o acusado confessou ter feito uso de álcool e de cocaína, bem como que, quanto à agressão, alegou que estaria conversando com Fernanda, quando as duas outras vítimas se intrometeram. Relatou ter encontrado Jadson e Maria de Fátima em seguida, tendo ambos lhe informado que o réu havia ido para cima de Fernanda, ocasião em que tentaram intervir e acabaram sendo agredidos por MÁRCIO. Negou que conhecesse o réu de outras abordagens ou que já tivesse atendido outras ocorrências envolvendo o mesmo casal. Por fim, informou não recordar se Fernanda, Jadson e Maria de Fátima apresentavam ferimentos, acrescentando que os dois últimos haviam ido ao Pronto Socorro.

A testemunha comum e policial militar Rafael Gonçalves de Moura declarou se recordar da figura do acusado e afirmou que, na data dos fatos, foi comunicada via rádio uma ocorrência de agressão, mas, chegando ao local noticiado, os policiais nada teria constatado. Informou que, patrulhando pelas imediações, foram informados por populares de que um veículo Land Rover verde havia passado em alta velocidade na direção de onde havia sido noticiada a ocorrência. Afirmou que chegaram a crer que se tratava de ocorrência de roubo, mas, ao chegarem próximo do veículo, o condutor parou no meio da rua, desembarcou e se sentou na calçada. Declarou que efetuaram a abordagem e perceberam que MÁRCIO estava nervoso e transtornado, acrescentando que ele afirmou que havia brigado com a esposa. Relatou que o veículo aludido estava amassado e que era possível perceber que se tratava de batida recente, adicionando que populares teriam dito que ele havia colidido com um caminhão momentos atrás. Relatou que o réu afirmou ter ingerido bebida alcoólica e usado droga, bem como que teria passado a noite com uma moça em um motel. Afirmou que MÁRCIO apresentava sinais de embriaguez, estando muito acelerado e alterado em suas falas, que eram repetidas, além de exalar odor etílico e ter os olhos avermelhados. Adicionou que, no momento da abordagem, compareceram ao local a esposa e a filha do réu, que informaram que MÁRCIO desejava agredir Fernanda e havia agredido os sogros da filha dela. Confirmou que Fernanda teria dito ter sido ameaçada, bem como que ela havia saído de casa porque o acusado chegou de madrugada a ameaçando e querendo agredi-la; o que a teria motivado a ir para a casa de sua filha, onde teria sido novamente ameaçada pelo réu, que ainda queria agredi-la. Declarou ter tido contato com Jadson e Maria de Fátima no AMA, afirmando ter tomado conhecimento de que o primeiro foi agredido por MÁRCIO ao tentar impedir que ele agredisse Fernanda, bem como que Maria de Fátima também foi agredida pelo réu ao intervir em defesa do marido. Por fim, negou já ter atendido a outra ocorrência envolvendo o acusado e Fernanda.

A testemunha comum Bruno Araújo Aguiar informou ser proprietária do caminhão atingido no dia dos fatos. Relatou que seu automóvel estava estacionado na Rua Francisco Belazzi, um pouco atrás de onde o réu foi abordado. Afirmou que, na ocasião, o acusado transitava na rua em alta velocidade e colidiu com o caminhão da testemunha, tendo se evadido em seguida. Negou ter presenciado o acidente, visto que estava em casa, tendo sido avisado por vizinhos de que alguém tinha colidido com o veículo referido, dado ré e “descido” a rua. Aduziu que, ao procurar saber o que havia ocorrido, o réu já estava com a polícia. Negou ter conversado com o acusado. Alegou que MÁRCIO aparentava ter feito uso de bebida alcoólica, pois não ficava em pé corretamente, além de estar bastante alterado, nervoso e com os olhos avermelhados. Aduziu que seus prejuízos consistiram no “estouro” de duas baterias e de um pneu, bem como em danos à lataria do veículo. Por fim, acrescentou que o custo das baterias e do pneu foi arcado pelo filho do réu, quem pediu à testemunha que aguardasse que o acusado saísse da prisão para custear o conserto da lataria, que ainda está danificada.

O acusado MÁRCIO ALVES FELIX, em seu interrogatório, afirmou conviver com Fernanda há 25 anos e ter três filhos com ela. Alegou que sempre tiveram ciúmes um do outro,

que ingeriam bebida alcoólica e que havia um desacerto entre essas partes, que discutiam, agrediam-se verbalmente e iam para cima um do outro. Relatou que o interrogando saía de casa para evitar brigas. Aduziu que estaria reduzindo o consumo de bebida e que Fernanda parou de beber para ajudá-lo. Negou já ter tido problemas com Jadson, Maria de Fátima ou seu genro. Narrou que, no dia anterior aos fatos, teve problemas no trabalho; motivo pelo qual teria ingerido duas cervejas antes de chegar em casa, por volta de 22h, quando Fernanda percebeu que ele havia bebido e não gostou. Relatou que, no dia seguinte, pela manhã, foi à casa de sua filha para conversar com Fernanda e dar dinheiro a ela. Narrou que, chegando ao local, parou o carro na rua e chamou por sua esposa em voz alta, oportunidade em que saíram Fernanda e Maria de Fátima, tendo esta última solicitado que o acusado parasse de gritar, ao que ele lhe disse que não se intrometesse. Afirmou que Fernanda estava do lado de dentro do portão. Informou que Jadson também foi ao local e que o interrogando foi ofendido por ele e por Maria de Fátima. Detalhou que Jadson teria lhe dito que, se o acusado não parasse, ele sairia e “dar[ia] na cara” do réu, tendo posteriormente aberto o portão, saído e partido para a agressão contra o réu, apontando o dedo para o interrogando e batendo na mão deste, que se locomovia para trás, enquanto Maria de Fátima e Franciele tentavam intervir. Acrescentou que o ofendido o derrubou no chão, ocasião em que caiu por cima dele e entraram em luta corporal, ao passo que as pessoas seguraram o interrogando e o tiraram de cima de Jadson, alegando que estava apenas se defendendo. Negou ter pegado sua esposa pelo pescoço, tê-la ameaçado ou ter tido a intenção de brigar com alguém. Negou ainda se recordar de quem desferiu o soco que atingiu Maria de Fátima, reforçando que não teve o intuito de agredir ninguém. Informou crer que sua esposa tenha feito o relato sobre a ameaça em momento de raiva. Afirmou que saiu do local, mas voltou para verificar se havia deixado sua carteira e seu celular caírem no chão, ocasião em que, ao entrar na avenida, um carro veio em sua direção e, para não colidir de frente com o veículo, desviou seu carro e acabou por atingir a lateral de um caminhão que estava estacionado na via. Negou que estivesse embriagado, mas apenas sem dormir durante o dia e metade da noite anterior. Informou que, enquanto preso, manteve contato com seus filhos e afirmou que Fernanda lhe enviava cartas, às quais o acusado responde via e-mail, por intermédio de seus filhos. Relatou que sua esposa diz querer que o réu seja solto logo, que os fatos teriam se dado em momento de nervoso e que precisariam de diálogo. Declarou nunca ter sido internado e não usar drogas ilícitas há cinco anos, mas querer procurar ajuda para dependência química. Disse que fez acompanhamento por dois meses para tentar interromper a ingestão de bebida alcoólica, mas voltou a fazer uso da substância depois de um tempo. Relatou que chegou a tomar medicamentos como parte do tratamento, mas parou por vontade própria. Afirmou contar com 43 anos, ter o primeiro grau completo e ser proprietário de uma empresa que presta serviço de socorro em rodovias, exercendo a função de mecânico de diesel e auferindo renda mensal entre R\$ 15.000,00 e R\$ 25.000,00. Por fim, aduziu ter um filho menor que dele depende economicamente, qual seja, Miguel, de 08 anos, que também é filho de Fernanda.

Tecidas as considerações sobre os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, passa-se à análise da procedência da imputação formulada em face do réu, não sem antes, contudo, mencionar-se aspecto comum a todos os delitos a ele atribuídos. Com efeito, em que pese a notícia de que o acusado estaria sob o efeito de álcool quando da prática dos fatos, registre-se que nenhum elemento colhido dá conta de que ele apresentaria efetiva dependência patológica de tal substância e que tal condição lhe retiraria a capacidade de entender o caráter ilícito de suas condutas ou de portar-se de acordo com esse entendimento, consignando-se que o próprio réu afirmou, em interrogatório judicial, que estava sem ingerir bebida alcoólica há tempos e o fez na data dos fatos em virtude de ter tido um dia estressante no trabalho.

Nesse sentido, reforce-se que irrelevante eventual estado pontual de embriaguez do acusado no momento da prática dos fatos, dado que a influência de substância alcoólica seria, no caso, inapta a eximi-lo de responsabilização penal, por força

do disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal, visto tratar-se de embriaguez voluntária, incapaz de excluir sua culpabilidade. A este respeito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no Resp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifou-se)

Superado o registro comum a todas as infrações penais apuradas, passa-se ao exame especificado da eventual procedência de cada imputação deduzida em desfavor do réu.

a) Do crime de ameaça

No tocante ao crime de ameaça imputado ao acusado, verifica-se que, não obstante os elementos de informação colhidos a este respeito na fase inquisitorial, que respaldaram, inclusive, o reconhecimento de justa causa por este Juízo, quando do recebimento da denúncia, as provas produzidas em solo judicial desautorizam a procedência da pretensão punitiva acusatória, dado que a materialidade e autoria delitiva dos fatos ventilados na denúncia não foram confirmados em Juízo.

Com efeito, em audiência, a ofendida negou ter sido ameaçada pelo acusado, quem negou a prática dos fatos, observado ainda que Jadson, Maria de Fátima e Franciele, que presenciaram o ocorrido, informaram não terem ouvido o réu ameaçar Fernanda. Anote-se ser certo que os policiais militares afirmaram que esta vítima lhes teria relatado que havia sido ameaçada pelo réu, quem teria dito que não a deixaria em paz caso ela não fosse embora com ele; o que merece a devida credibilidade atribuída por este Juízo. Não menos certo, contudo, é que não presenciaram a ameaça aludida, sem se olvidar de que o teor da ameaça relatada pelo policial militar Allan não coincide com aquela descrita na denúncia, bem como que a oitiva dos militares não veio acompanhada de outros elementos probatórios mínimos que os confirmassem em Juízo, a ensejar dúvida quanto à efetiva ocorrência da ameaça descrita na inicial acusatória.

Neste contexto, tem-se que o panorama probatório dos autos revela-se frágil e inábil a ensejar a procedência da pretensão punitiva acusatória deduzida na denúncia, observado especialmente o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, que prevê ser defeso ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nas provas colhidas durante a investigação criminal, ressalvando tão somente as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, o Direito Penal existe para apaziguar as relações sociais e exatamente pela drasticidade com que atua para assegurar a paz social, com a restrição do direito de liberdade dos indivíduos, é que incide apenas em ultima ratio e ainda exige que a condenação se faça apenas quando indubitável a procedência da pretensão punitiva acusatória.

Por conseguinte, no caso sub judice, tem-se que a dúvida a respeito da materialidade e da autoria da suposta prática do crime de ameaça, bem ainda da dinâmica exata com que teria se dado, impõe a absolvição do acusado em relação ao delito mencionado, em aplicação imperiosa do princípio da presunção de inocência, por insuficiência de provas.

b) Do crime de lesão corporal contra a vítima Jadson Souza Amaral

Igual desfecho merece ser atribuído à eventual prática, pelo réu, do crime de lesão corporal contra a vítima Jadson, considerando-se, mais uma vez, que, nada obstante os elementos de informação colhidos a tal respeito na fase extrajudicial, que respaldaram o reconhecimento de justa causa por este Juízo quando do recebimento da denúncia, o arcabouço probatório formado em sede judicial impõe a absolvição do acusado em relação à prática do delito mencionado, visto não comprovar o quanto narrado na denúncia a este respeito.

Ressalte-se que a prova oral colhida durante a instrução criminal se mostra inábil a esclarecer a dinâmica precisa com que os fatos teriam se dado, em especial no tocante a quem teria iniciado as agressões, anotando-se que o próprio ofendido não soube esclarecer tal aspecto, afirmando que tanto ele quanto MÁRCIO partiram para a agressão física, em contraposição ao quanto narrado na inicial acusatória, no sentido de que teria sido o réu quem iniciou as agressões. Não se perca de vista, ainda, que da prova oral colhida não se pode individualizar a conduta do acusado, tendo-se em vista que nenhum golpe específico foi a ele atribuído.

Outrossim, ressalte-se que o acusado alegou ter sido o ofendido quem iniciou as agressões, do que ele teria apenas se defendido, bem como que o quanto afirmado pelos policiais militares, no sentido de que Jadson e Maria de Fátima lhes relataram que o ofendido foi agredido pelo réu, mais uma vez carece de confirmação por outros elementos probatórios, tendo-se em vista que esses mesmos ofendidos não puderam precisar, em Juízo, quem teria efetivamente iniciado as agressões havidas entre Jadson e MÁRCIO.

Assim, tem-se, também aqui, que o panorama probatório dos autos revela-se frágil e inábil a ensejar a procedência da pretensão punitiva acusatória deduzida na denúncia no tocante a este delito de lesão corporal, observado, em especial, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, que prevê ser defeso ao juiz fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante a investigação criminal, ressaltando tão somente as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não se perca de vista, ainda, que o Direito Penal existe para apaziguar as relações sociais e exatamente pela drasticidade com que atua para assegurar a paz social, com a restrição do direito de liberdade dos indivíduos, é que incide apenas em ultima ratio e ainda exige que a condenação se faça apenas quando indubitável a procedência da pretensão punitiva acusatória, o que não se verificou no caso sub examine.

Por conseguinte, no caso em análise, de rigor o reconhecimento de que a dúvida a respeito da autoria delitiva do crime de lesão corporal contra o ofendido Jadson, bem como da dinâmica exata com que teria se verificado, impõe a absolvição do réu em relação a este crime, em aplicação inafastável do princípio da presunção de inocência, por insuficiência de provas.

c) Do crime de lesão corporal contra a vítima Maria de Fátima Nogueira

Noutro giro, o conjunto probatório trazido aos autos durante ambas as fases da persecução penal impõe a condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal contra a vítima Maria de Fátima, visto que confirma, para além de qualquer dúvida razoável, que, na data dos fatos, MÁRCIO dolosamente ofendeu a integridade corporal dessa ofendida, ao desferir um soco contra a face dela.

Registre-se, nesse sentido, a coesão e a segurança com que essa ofendida narrou a agressão sofrida, tanto na fase extrajudicial (fl. 10) quanto em Juízo, apontando, sem sombra de dúvidas, que o golpe que a atingiu no rosto partiu do acusado. Como não bastasse, os policiais militares reportaram a este Juízo que lhes foi relatado que a ofendida fora agredida pelo réu, sem se olvidar ainda de que Jadson também afirmou, desde a fase inquisitorial (fl. 09), que o golpe teria efetivamente partido de MÁRCIO.

Não se perca de vista que tal dinâmica foi ainda reforçada pelo Laudo de Lesão Corporal da vítima Maria de Fátima, que constatou que ela apresentava curativo oclusivo na região frontal esquerda do crânio, o que, a despeito de não ter sido

melhor apurado por laudo de exame complementar de corpo de delito, é indicativo da lesão sofrida pela ofendida.

Imperioso mencionar, ainda, que as narrativas da ofendida Fernanda e da informante Franciele devem ser tomadas com reservas, visto que diversas daquelas apresentadas em solo policial (fls. 08 e 15) e notoriamente voltadas a amenizar a responsabilização criminal do acusado, anotando-se o vínculo afetivo e familiar próximo que os unem.

Ademais, não há que se falar em ausência de dolo do réu, tendo-se em vista que MÁRCIO atuou com consciência e vontade dirigidas a atingir a ofendida, em função da intervenção desta na contenda havida com Jadson. No mesmo sentido, a versão exculpatória de legítima defesa também merece ser afastada, tendo-se em vista que, a despeito de ter sido confirmado em Juízo que Maria de Fátima desferiu dois tapas contra a face do réu, tal agressão não há de ser tida como injusta, uma vez que destinada a fazer com que o acusado e Jadson cessassem as agressões e especialmente a proteger a integridade física deste último. Não suficiente, forçosa a conclusão de que o golpe desferido pelo acusado não demonstrou mero intuito defensivo, frisando-se a inexistência, nos autos, de notícia de que ele tenha restado lesionado em decorrência dos tapas aludidos, ao passo que a ofendida teve de levar três pontos no rosto em virtude do soco desferido pelo réu. Assim, inexistindo uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do acusado ou de terceiro, de rigor o afastamento de tal tese defensiva. Por fim, anote-se não ser o caso de aplicação do parágrafo 5º do artigo 129 do Código Penal. A uma, porque o acusado não praticou o crime em qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 4º do mesmo dispositivo. Como não bastasse, também não se faz presente a hipótese de lesões recíprocas, quer porquanto não comprovadas lesões corporais decorrentes dos golpes desferidos pela ofendida Maria de Fátima, quer porque tais golpes, como já fundamentado, não consistiram em agressão injusta. E, conforme leciona Cleber Masson,

Lesões recíprocas são as que ocorrem quando duas pessoas injustamente se agridem. O agressor ataca a vítima, e é simultaneamente por ela agredido. [...] Também incide a substituição da pena quando uma pessoa agride outra, e depois, já cessada a agressão, ocorre a retorsão. [...]

(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212) – v. 2. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 115) (grifou-se)

Assim, diante do robusto arcabouço probatório produzido e afastadas as teses defensivas, imperiosa a condenação do acusado.

De rigor o registro de que não se desconhece que a novel Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, com entrada em vigor na data de sua publicação, acrescentou ao artigo 129 do Código Penal o parágrafo 13, modalidade qualificada do crime de lesão corporal, incidente quando praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do artigo 121, §2º-A, do mesmo diploma legal. Outrossim, anote-se que a conduta ora analisada se subsume ao parágrafo 9º do artigo 129 do mesmo diploma e que, desde a entrada em vigor do novo diploma legislativo, também se subsumiria, em tese, à figura especial criada, a gerar conflito aparente de normas no âmbito do direito intertemporal.

Não obstante, é certo que a pena comida em abstrato ao crime previsto no artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal, qual seja, de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão, mostra-se mais gravosa que aquela prevista no artigo 129, parágrafo 9º, do mesmo diploma legislativo, ou seja, de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, quer pelo quantum de pena previsto, quer pela modalidade de pena cominada. Destarte, tratando-se de novatio legis in pejus e considerando que o crime foi praticado antes da entrada em vigor da mencionada alteração legislativa, imperiosa a manutenção da adequação típica da conduta praticada pelo acusado ao parágrafo 9º do aludido artigo, tendo em vista os comandos contidos no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal e artigo 2º do Código Penal.

d) Do crime de embriaguez ao volante

Por fim, no tocante ao crime de embriaguez ao volante, as provas colhidas durante ambas as fases da persecução penal tornam de rigor a condenação do acusado, visto que aptas a confirmar, com a necessária segurança, que, nas circunstâncias descritas na denúncia, o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir com um caminhão. Nesse sentido, anote-se que os policiais militares foram uníssonos ao afirmar, desde a fase inquisitorial (fls. 16/17), que, ao abordarem o acusado quando do desembarque deste do veículo que conduzia, constataram que ele apresentava sinais de embriaguez, tais como aceleração, odor etílico, desordem na fala, fala pastosa, desconexa e repetida, além de olhos avermelhados. Não suficiente, a vítima Jadson reportou que Fernanda lhe teria dito que o acusado havia dirigido embriagado e colidido com outro veículo, sem se olvidar de que a testemunha Bruno relatou que o réu aparentava estar sob influência de álcool, pois não ficava em pé corretamente e estava bastante alterado, nervoso e com os olhos avermelhados.

De outra banda, registre-se, uma vez mais, que também neste tocante as afirmações de Fernanda e Franciele devem ser tidas com cautela, tendo-se em vista que aquela afirmou que o acusado sequer chegou a conduzir veículo automotor após o entrevero – mesmo tendo ele sido abordado pelos policiais logo após conduzir seu carro – e que esta alegou que MÁRCIO não estava sob o efeito de álcool, em narrativas isoladas do restante dos elementos probatórios colhidos em Juízo. Não se perca de vista, ainda, que a versão apresentada por Fernanda colide frontalmente com o que ela declarou em solo policial, ocasião em que disse ter presenciado o acusado conduzir seu veículo em estado de embriaguez (fl. 08).

Ademais, inviável o acolhimento da alegação defensiva de que o laudo de fls. 94/96 não constatou o estado de embriaguez do acusado, uma vez que, como visto, houve conclusão no sentido de que, a despeito de não caracterizar embriaguez, MÁRCIO apresentava hálito etílico e havia sinais de que ele estava sob efeito de álcool etílico e/ou de substâncias psicoativas, o que é suficiente para indicar que ele conduziu veículo automotor nas condições previstas no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, anotando-se que não mais se exige determinada concentração de álcool por litro de sangue para que se veja configurado o delito em apreço.

Não suficiente, no tocante à não realização do teste de etilômetro, ressalte-se que o parágrafo 1º do dispositivo referido prevê alternatividade entre a constatação da alcoolemia por concentração de álcool no sangue e por sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora, observado ainda que o parágrafo 2º do mesmo artigo estatui a possibilidade de que a verificação da influência de álcool seja obtida por “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos [...]”, de sorte que a não realização do referido teste em nada infirma a procedência da imputação de que se trata.

Por fim, no tocante à afirmação do acusado de que teria colidido com o caminhão por se ver obrigado a desviar de um carro que vinha em sua direção, consigne-se que eventual alegação de estado de necessidade no tocante à colisão é incapaz de ilidir a configuração do crime de embriaguez ao volante, uma vez que referido resultado naturalístico configurou mero exaurimento do delito em comento, que já estava caracterizado com a direção do veículo sob o efeito de substância alcoólica, independentemente da colisão.

Destarte, em vista do arcabouço probatório produzido e do afastamento das teses defensivas, de rigor a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997, anotado ainda que a norma prevista no parágrafo 1º do mesmo dispositivo não integra o tipo penal em que incurso o acusado, tratando-se de norma relativa à atividade probatória pertinente ao delito em questão.

Assim, o que se tem desenhado nos autos é a prática de um crime de embriaguez ao volante e um crime de lesão corporal de natureza leve, pelo que parcialmente procedente a pretensão punitiva acusatória.

Passo, pois, à aplicação da pena.

a) Do crime de lesão corporal contra a vítima Maria de Fátima

À luz do quanto disposto no artigo 59 do Código Penal, necessários sejam destacados

alguns pontos:

1) Ressalte-se a conduta antissocial do